

세무·회계 RAG 챗봇 창업 법률 완전 가이드

세무사법 · 개인정보보호법 · AI 기본법 · 삼점삼 판례 완전 분석
v1.0 | 2026년 3월 | 창업 법무 실무 지침서

△ 본 문서는 일반적인 법률 정보 제공 목적으로 작성되었습니다. 구체적인 법률 판단은 반드시 변호사 또는 세무사와 상담하시기 바랍니다. 법령은 수시로 개정되므로 최신 내용을 확인하십시오.

1. 창업 시 적용되는 핵심 법률 지도

법률	주요 규제 내용	위반 시 제재	위험도
세무사법	무자격 세무대리 금지 (제 2 조), 세무대리인 오인광고 금지 (2025년 개정)	3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금	● 최고위험
개인정보보호법	세무정보(민감정보) 수집·처리 시 별도 동의, 최소 수집 원칙	5억원 이하 과징금, 형사처벌	● 고위험
AI 기본법	2026.1.22 시행. AI 서비스임을 사전 고지 의무, 생성형 AI 결과물 표시	3천만원 이하 과태료 (계도기간 ~2027년)	● 중위험
표시광고법	세무대리 오인 광고, 허위·과장 광고 금지	시정명령, 과징금	● 중위험
전자상거래법	유료 구독 서비스 약관 작성, 청약철회, 분쟁해결	과태료, 시정명령	● 저위험

2. 세무사법 — 가장 큰 리스크

2-1. 제 2 조 세무대리의 범위

세무사법 제 2 조 (세무대리의 범위)

- 세무신고서 등의 작성·신고·신청·청구
- 세무조사에 관한 대리·입회·진술
- 세금 계산 및 세무상 주요 사항에 관한 조언·상담
- 위 업무에 딸린(부수) 업무 일체 → △ 해석 범위가 매우 넓음

2-2. "세무대리" vs "정보 제공" 경계선 — 삼점삼 판례 분석

📌 핵심 판례: 경찰은 삼점삼(자비스앤빌런즈)에 대해 세무사법 위반 혐의 없음(불송치) 결론을 내렸습니다. 기재부 유권해석에

따르면: "납세자가 환급신청서를 직접 작성하고 플랫폼이 자료수집 및 단순 세액계산에 한정되어 있다면 무자격 세무대리로 볼 수 없다."

❌ 세무대리 (세무사 자격 필요)

- 사용자 대신 세금 신고서 직접 작성·제출
- "이렇게 하면 세금이 줄어요" 구체적 절세 방법 제시
- 세무조사 대리·입회
- 특정 납세자에게 구체적 세무 상담
- 경정청구 직접 대행
- 파트너 세무사 명의만 빌려 실질 무자격 처리

✅ 정보 제공 (자격 불필요)

- 세법 일반 정보, 조문 해설 제공
- 세금 계산 시뮬레이션 도구 제공
- 신고서 작성 소프트웨어 개발·판매
- 유사 사례 정보 제공 (익명화)
- "참고용" 명확히 표시 + 면책 고지
- 납세자가 직접 판단·제출

2-3. 2025 년 세무사법 개정 — 주의 필요

⚠️ 2025 년 개정안 주요 내용 (자유기업원 우려 표명)

- 세무대리 **오인 광고** 표현 전면 금지

- 위반 시 **징역형 + 벌금형** 병과 가능

- "세무사처럼", "세무 전문", "세금 해결" 등 문구 사용 시 위험

- 포괄적 금지로 해석 여지가 넓어 법무 검토 필수

✅ 안전한 포지셔닝 전략

- 서비스 명칭: "세무 챗봇" → "세금 정보 서비스", "납세자 가이드"로 변경 검토

•광고 문구: "세무사 대신" → "세금 공부 도우미", "세법 정보 제공"

•모든 답변 하단: "본 정보는 일반적인 세법 안내이며 세무사 상담을 대체하지 않습니다"

•제휴 세무사 1~2 명 어드바이저 영입 → 법적 완충 + 신뢰도 확보

•법무법인 검토 후 이용약관·면책 조항 작성

3. 개인정보보호법 — 세무정보의 민감성

3-1. 세무정보는 "민감정보"인가?

세무정보(소득, 납세 내역 등)는 개인정보보호법상 명시된 민감정보(건강, 정치, 성적 지향 등)에는 해당하지 않습니다. 그러나

금융정보와 결합 시 사실상 민감정보에 준하는 보호가 필요합니다. 삼쩜삼은 "납세자의 과도한 개인정보 수집으로

개인정보보호법 위반 소지"가 있다는 지적을 받았습니다.

수집 항목	법적 근거	주의사항
이름, 이메일	서비스 계약 이행	일반 수집 동의
사업자번호, 업종	서비스 계약 이행	필수 목적 명시
매출·소득 정보	별도 동의 필요	목적 외 사용 금지, 암호화 필수
세금 신고 내역	별도 명시적 동의	⚠ 제 3 자 제공 절대 금지
홈택스 연동 정보	본인 동의 + 국세청 API 수집 최소화, 즉시 삭제 원칙	

3-2. 필수 준수 사항

1

개인정보처리방침 작성: 수집 항목, 보유 기간, 처리 목적, 제 3 자 제공 여부 명시 (법적 의무)

2

최소 수집 원칙: 서비스에 필요한 최소한의 정보만 수집. 매출/소득 정보는 사용자가 직접 입력하는 방식 권장

3

암호화 저장: 금융·세무 관련 개인정보는 AES-256 이상 암호화 필수

4

커뮤니티 RAG 데이터 익명화: 개인 식별 불가 수준으로 익명화 후 활용. 익명화 기준 문서화 필요

5

개인정보보호책임자(CPO) 지정: 매출 규모 성장 시 ISMS-P 인증 검토

4. AI 기본법 — 2026 년 1 월 22 일 시행

4-1. 우리 서비스에 적용되는가?

고영향 AI 해당 여부 판단

고영향 AI 란: 사람의 생명, 기본권에 **중대한 영향을 미치거나** 위험을 초래할 우려가 있는 AI

⚠️ 고영향 AI 가능성 있음

- 구체적 세금 계산 결과로 납세자가 실제 신고에 활용하는 경우
- 세무조사 대응 전략 제공 시

✅ 고영향 AI 해당 가능성 낮음

- 일반적 세법 정보 제공
- "참고용" 정보 서비스
- 납세자 최종 판단 보조 도구

4-2. 공통 의무 사항 (모든 AI 서비스 적용)

의무 항목	내용	이행 방법
AI 사전 고지	서비스가 AI 기반임을 이용자에게 사전 고지	서비스 화면, 이용약관에 명시
생성 결과물 표시	AI 가 생성한 답변임을 명확히 표시	답변 하단 "AI 생성 정보" 레이블
투명성 확보	어떤 AI 모델을 사용하는지 고지	이용약관 또는 서비스 소개 페이지

17 계도 기간: 법적 의무는 2026 년 1 월 22 일부터 발생하지만, 실제 과태료(3 천만원 이하) 부과는 빨라도 2027 년 이후 예상.

지금 시작하는 스타트업은 창업 초기부터 준수 체계를 갖추면 리스크 없음.

5. 법률·규제 타임라인

2022 년 — 삼쩜삼 경찰 수사

자비스앤빌런즈 세무사법 위반 혐의로 고발 → 경찰 불송치(혐의 없음) 결론. "자료수집·단순 세액계산 한정 시 무자격 세무대리 아님"
기재부 유권해석 확립.

2024 년 12 월 — AI 기본법 국회 통과

여야 합의로 통과. EU AI Act 에 이어 세계 2 번째 AI 기본법 제정. 고영향 AI·생성형 AI 에 대한 투명성·안전성 의무 규정.

2025 년 — 세무사법 개정안 통과

세무대리 오인 광고 금지 강화. 무자격 세무대리 플랫폼 처벌 강화. 자유기업원 "소비자 선택권 훼손 우려" 반발. **서비스 포지셔닝 전략 전면 재검토 필요.**

2026 년 1 월 22 일 ← 현재

AI 기본법 시행. AI 사전 고지 의무, 생성형 AI 결과물 표시 의무 발생. **지금 창업하는 경우 처음부터 준수 필요.**

2027 년 — AI 기본법 과태료 본격 부과

계도 기간 종료. 위반 시 3 천만원 이하 과태료 + 시정명령. 고영향 AI 사업자는 영향평가 체계 마련 필요.

2027 년 8 월 — EU AI Act 고위험 AI 규제 전면 시행

글로벌 서비스 시 EU 기준 적용. 금융·세무 분야 고위험 AI 규정에 주목.

6. 창업 단계별 법률 실천 체크리스트

Phase 1: 창업 전 (즉시)

☐

법인 설립 시 목적 사업 항목에 "정보서비스업", "소프트웨어 개발·공급업" 포함 (세무대리업 제외)

☐

서비스명 및 광고 문구 법무 검토: "세무사 없이", "세금 해결" 등 오인 가능 표현 사전 점검

☐

세무사 어드바이저 1~2명 계약: 콘텐츠 감수, 정기 검토 역할. 법적 완충 및 신뢰도 확보

☐

이용약관·개인정보처리방침 초안 작성: 법무법인 검토 권장 (비용 50~100만원)

Phase 2: MVP 출시 시

☐

모든 AI 답변에 면책 고지 표시: "본 정보는 일반적인 세법 안내로, 정확한 신고는 세무사와 상담하세요"

☐

AI 기본법 고지 문구 삽입: "본 서비스는 AI(인공지능)가 생성한 정보를 제공합니다"

☐

개인정보 수집 동의 UX: 체크박스 방식, 필수/선택 항목 명확히 구분

☐

데이터 암호화: 소득·세금 정보 저장 시 암호화, 전송 시 HTTPS 적용

Phase 3: 성장 단계

☐

커뮤니티 RAG 익명화 정책 문서화: 익명화 기준, 처리 절차, 보존 기간 내부 규정화

☐

B2B 화이트라벨 계약서 작성: 세무사 사무소와의 역할 분담, 책임 범위 명확히 규정

☐



ISMS-P 인증 추진: 연 매출 10 억 이상, 사용자 100 만 이상 도달 시 법적 의무

7. 선배 플랫폼 사례 — 삼점삼에서 배우는 교훈

항목	삼점삼의 실수	우리의 전략
세무사 역할	소수 파트너 세무사가 1,200 만 명 처리 → 명의 대여 의혹	AI 는 정보 제공만, 실제 신고는 사용자 직접 수행
개인정보	홈택스 전체 데이터 수집 → 과도한 수집 지적	서비스 목적에 필요한 최소 정보만 수집
광고 문구	"세금 환급 받으세요" 등 세무대리 오인 광고	"세법 정보 제공 서비스"로 명확히 포지셔닝
수익 구조	수수료를 플랫폼이 수취 → 사실상 세무대리 주체 의혹	구독료 기반 SaaS 로 세무대리와 무관한 수익 구조

결론: 삼점삼 판례는 우리 서비스에 유리한 선례입니다. "자료수집 + 단순 세액계산 + 납세자 직접 제출" 구조를 명확히

유지하면, 세무사법 위반 리스크는 크게 낮출 수 있습니다. 단, 2025 년 개정된 세무사법의 광고 규제는 별도로 주의가

필요합니다.

본 법률 가이드는 2026 년 3 월 기준으로 작성되었습니다. 법령은 수시로 개정될 수 있으므로 반드시 최신 법령을 확인하고, 구체적 사안은 변호사·세무사와

상담하십시오.